

**SEÑOR
JUEZ DE TUTELA DE TULUA – VALLE (REPARTO)
TULUA – VALLE
E.S.D.**

REF.: ACCION DE TUTELA ART.86

PROCESO:	ACCION DE TUTELA
ACCIONADO:	ALCALDIA DE TULUA - VALLE
ACCIONANTE:	MONICA RAMIREZ PALACIO
No. DOCUMENTO:	38.794.101

MONICA RAMIREZ PALACIO identificada con la cedula de ciudadanía No. **38.794.101** de Tulua (V), presento ante su despacho acción de tutela que consagra el art. 86 de la Constitución Nacional en contra de la ALCALDIA DE TULUA – VALLE ; por considerar vulnerado el derecho fundamental al acceso a la información, el derecho fundamental a la libertad de expresión y el derecho de petición.

HECHOS

1. Durante la administracion del Ingeniero FRANCISCIO JAVIER GALVEZ GIRALDO ALCALDE DE TULUA -VALLE mediante Decreto No. 246 del 21 de Noviembre de 2001 se dispuso que:

“ ARTICULO PRIMERO: Autorizar el funcionamiento de la comisaria de Familia durante las veiniatio (24) horas del dia de lunes a domingo en el Municipio de tulua.”

2. El 1 de enero de 2002 entro a regir el Decreto No. 246 del 21 de Noviembre de 2001.
3. Que el 22 de Septiembre de 2020 la ALCALDIA DE TULUA – VALLE emite acta de posesion No. 200-1-1.343 a traves de la cual la senora MONICA RAMIREZ PALACIO identificada con cedula de ciudadania No. 38.794.101 de Tulua (V) fue nombrada como AUXILIAR ADMINISTRATIVO CODIGO 407 GRADO 01 de la planta global de cargos del Municipio de Tulua (V) en PROPIEDAD en la Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad.
4. Desde esa fecha y hasta el 16 enero de enero de 2024 en cumplimiento de sus funciones la senora MONICA RAMREZ PALACIO cumplio a cabalidad con sus horarios diurnos y nocturnos incluyendo sabados, domingos y festivos.

5. Mes a mes la senora MONICA RAMREZ PALACIO recibio su pago mensual como remuneracion por su labor pero dentro de estos pagos solo reconocian incrementos ano tras ano como lo estipulaba la ley pero NO SE RECONOCIERON LOS PAGOS RELACIONADOS CON RECARGOS NOCTURNOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
6. Que el 30 de octubre de 2024 se radico un derecho de peticion ante la alcaldia de Tulua tal y como consta en el radicado E- 26862 que se adjunta a la tutela pero a la fecha no se ha obtenido respuesta alguna.

DERECHOS VULNERADOS

Estimo vulnerado el Derecho fundamental al acceso de la información, el derecho a la libertad de expresión y el derecho de petición consagrados en los art. 20, 23 y 74 de la Constitución Política de Colombia de 1991.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

el acceso a la información pública es un derecho fundamental, reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos- en su artículo 13; el cual va profundamente ligado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 19 donde se manifiesta de forma clara que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”; lo que quiere decir que, dicho derecho fundamental fue reconocido como un ejercicio diario que los ciudadanos llevan a cabo para acercarse a la administración pública, conocer información general y de interés, y garantizar otros derechos; como es el caso en mención donde se eleva una petición a título de reclamación, en busca del pago de las horas extras y demás derechos adquiridos generados de la cual, a la fecha no se tiene respuesta positiva y mucho menos negativa dentro del término legal de 15 días hábiles; lo que genera una desinformación y un estado de zozobra por no obtener la respectiva respuesta que reconoce o niega una situación de la que se derivan problemáticas de índole laboral; además señor Juez es prudente, hacer resaltar dentro de la presente diligencia que con el simple hecho de hacer caso omiso a la petición presentada a la luz del art. 23 de CN, se está atentando también contra el Derecho a la libre expresión; toda vez que con estos actos se coarta dicha manifestación a través de la cual se reclaman derechos LABORALES que no se puede desconocer y callar; por otro lado señor Juez es importante que desde su análisis se observe como con esta falta y negativa al acceso de la información se está dejando en el limbo dicha petición, así mismo, la solicitud de la suscrita que merece una respuesta.

Para dar mayor relevancia a lo anteriormente dicho se trae a colación la T-828/2014; la cual versa sobre:

“En repetidas ocasiones, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que este derecho comporta las siguientes obligaciones correlativas para la autoridad que recibe la solicitud: (i) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (ii) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que debe ser lo más corto posible^[22]; (iii) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado; (iv) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder^[23]; y (v) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado^[24].

Además, esta Corporación ha estudiado el ejercicio y alcance del derecho fundamental de petición^[25] y ha concluido que éste constituye una herramienta determinante para la protección de otras prerrogativas constitucionales como son el derecho a la información, el acceso a documentos públicos, la libertad de expresión y el ejercicio de la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones que los afectan.^[26]

En relación con el derecho de acceso a la información, en distintos pronunciamientos la Corte ha determinado que a través de una interpretación sistemática de la Constitución, es posible advertir que existe una relación de género y especie entre el derecho de petición y el de acceso a la información^[27].

En efecto, el derecho de petición envuelve la garantía de solicitar información por parte de los ciudadanos, acceder a la información sobre las actividades de la administración, y pedir y obtener copia de los documentos públicos.

El artículo 74 Superior consagra el derecho de acceso a la información en los siguientes términos: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que el derecho de acceso a la información pública cumple tres funciones, a saber: primero, garantizar la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos; segundo, posibilitar el ejercicio de otros derechos constitucionales, al permitir conocer las condiciones necesarias para su realización; y tercero, garantizar la transparencia de la gestión pública, al constituirse en un mecanismo de control ciudadano de la actividad estatal.^[28]

9. Por otra parte, el acceso a la información encuentra su limitación, entre otros, en los derechos a la intimidad y al habeas data. Para resolver las tensiones que se presentan entre estas garantías fundamentales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional^[30] y las Leyes Estatutarias 1266 de 2008^[31], y 1581 de 2012^[32] han caracterizado distintos tipos de información.

Una primera tipología distingue entre la información personal y la impersonal. De conformidad con el literal c del artículo 3º de la Ley 1581 de 2012, el dato personal es “[c]ualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables;

Además, una segunda tipología, dirigida a clasificar la información desde un punto de vista cualitativo, en función de su publicidad y la posibilidad legal de acceder a la misma, clasifica la información en (i) pública o de dominio público, (ii) semiprivada, (iii) privada, y (iv) reservada o secreta.

*En consideración a la estrecha relación que tiene el ejercicio de este derecho con la realización de otras garantías fundamentales, las restricciones a tal prerrogativa están sometidas a condiciones rigurosas, las cuales fueron definidas en la **sentencia C-491 de 2007**^[29].*

Con lo anterior no queda mas que decir, que la información que se esta solicitando no pertenece a aquella reserva que por ley y jurisprudencia debe de existir; al contrario es una información o respuesta (positiva o negativa) a la que la suscrita debe a acceder para saber si dicho tema es conciliable o por el contrario es un tema que debe de someterse a la jurisdicción ordinaria, dentro del termino legal prudente.

PRETENSIONES

Teniendo en cuenta los hechos narrados anteriormente y el análisis del problema jurídico, le solicito de forma respetuosa, se sirva señor Juez:

PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental al acceso a la información, el derecho fundamental a la libertad de expresión y el derecho de petición. En consecuencia:

SEGUNDO: Ordenar A LA ALCALDIA DE TULUA – VALLE contestar la solicitud del 30 de octubre de 2024 identificada con numero de radicado E – 26862.

PRUEBAS

- COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DE MONICA RAMIREZ P.

- COPIA DE RADICADO DE DERECHO DE PETICION .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento esta acción en el artículo 20, 23, 74 y 86 de la Constitución Política de 1991.

ANEXOS

- Copia de los documentos relacionado en el acápite de pruebas

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 37 DE DECRETO 2591/91: JURAMENTO

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no se ha presentado ninguna otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos.

NOTIFICACIONES

- La suscrita a traves del correo electronico monicapsicologia2@hotmail.com o juqcabogada@outlook.com, Tel.: 3173226890 .
- ALCALDIA DE TULUA - VALLE a traves del correo electronico juridico@tulua.gov.co


MONICA RAMIREZ PALACIO
C.C. 38.794.101



NUIP 38.794.101



Apellidos

RAMIREZ PALACIO

Nombres

MONICA

Nacionalidad

COL

Estatura

1.60

Sexo

F

Fecha de nacimiento

22 FEB 1984

G.S.

A+

Lugar de nacimiento

TULUA (VALLE)

Fecha y lugar de expedición

01 ABR 2002, TULUA

Fecha de expiración

05 SEPT 2034



Firma

Dr.
GUSTAVO ADOLFO VELEZ ROMAN
ALCALDE DE TULUA - VALLE
E.S.D.

ALCALDIA DE TULUA
Fecha: 30/10/2024 - 16:34 - Folios: 16 - Anexos: 2
Origen: MONICA RAMIREZ PALACIO
Destino: Secretaría de Desarrollo Institucional
Asunto: DERECHO DE PETICION
Radicado del documento: E-26862

REF.: DERECHO DE PETICION ART. 23 CN

MONICA RAMIREZ PALACIO identificada con cedula de ciudadanía No. 38.794.101 de Tulua (V) , haciendo uso del derecho de peticion que consagra el artículo 23 de la Constitucion Politica Nacional presento ante su despacho solicitud teniendo en cuenta los siguientes hechos:

HECHOS

1. Durante la administracion del Ingeniero FRANCISCO JAVIER GALVEZ GIRALDO ALCALDE DE TULUA -VALLE mediante Decreto No. 246 del 21 de Noviembre de 2001 se dispuso que:

" ARTICULO PRIMERO: Autorizar el funcionamiento de la comisaria de Familia durante las veiniatro (24) horas del dia de lunes a domingo en el Municipio de tulua."
2. El 1 de enero de 2002 entro a regir el Decreto No. 246 del 21 de Noviembre de 2001.
3. Que el 22 de Septiembre de 2020 la ALCALDIA DE TULUA - VALLE emite acta de posesion No. 200-1-1.343 a traves de la cual la suscrita MONICA RAMIREZ PALACIO identificada con cedula de ciudadanía No. 38.794.101 de Tulua (V) fue nombrada como AUXILIAR ADMINISTRATIVO CODIGO 407 GRADO 01 de